T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 9

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 9

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 9

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 10

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 12

7. DENETİM BULGULARI 12

8. EKLER 39

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durumu 3

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 4

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 4

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu 5

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 5

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 6

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler 6

Tablo 8: Çevre Temizlik Vergisi Bina Grupları 16

Tablo 9: Mevzuata Göre Uygulanması Gereken Çeşitli Harçlara İlişkin Tarife 21

KISALTMALAR

ATM	Otomatik Vezne Makinesi (Automated Teller Machine)
BKK	Bakanlar Kurulu Kararı
EPDK	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
KDV	Katma Değer Vergisi
LPG	Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
TL	Türk Lirası
TÜPRAŞ	Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

B. Diğer Bulgular

1. Yapılan Sosyal Yardımlarda Yönetmelik Hükümlerine Uyulmaması

2. Mevzuatta Harç Konusu Yapılan Hizmetler İçin Ayrıca Ücret Talep Edilmesi

3. Çevre Temizlik Vergisine Esas Bina Grubu Belirleme Kriterlerine İlişkin Bilgilerin Bilgi Sisteminde Yer Almaması

4. Pazar Yerlerinde Faaliyet Gösteren Esnaftan İşgal Harcı Alınmaması

5. Tarife Cetvelinde Bazı Harçların Mevzuatta Öngörülen Azami Tutarların Üzerinde Belirlenmesi

6. Kamu İdaresi Taşınmazlarının İşgal Harcı Karşılığında Kullandırılması

7. Tahakkuk Eden Bazı Gelir Kalemlerinin Tahsilat Oranının Düşük Düzeylerde Kalması

8. İş Yerleri İçin Bina İnşaat Harcı Matrahına Ortak Alanların Dahil Edilmemesi

9. Personelden Yapılan Yemek Kesintilerinde Hatalı Uygulamaların Bulunması

10. Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında Hatalı Uygulamaların Bulunması

11. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Görevlendirilmesinde Hatalı Uygulamaların Bulunması

12. Kamu İdaresinin Üretim Yerinde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeler ile Yarı Mamul ve Mamul Maddelerin Taşınır İşlemleri İçin Esas ve Usul Belirlenmemesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Mahalli İdareler" başlıklı 127'nci maddesinde belediye halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları seçimlerle oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Belediyelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği Anayasa'da hüküm altına alınmıştır.

Erzurum Palandöken Belediyesi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde genel yönetim kapsamında yer almakta olup faaliyetlerini 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir. Belediye, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan bir ilçe belediyesidir ve belediyenin sınırları bulunduğu ilçenin mülki sınırlarıdır.

Kamu İdaresinin temel mevzuatı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu olup bu kanunlarda kurumun görev, yetki, sorumlulukları ile organları, teşkilatı, bütçe ve denetimi gibi temel hususlar düzenlenmektedir. Bununla birlikte görev, yetki, imtiyaz ve sorumlulukları diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerde de düzenlenmiştir.

5216 sayılı Kanun'un "Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 7'nci maddesinde büyükşehir belediyelerinin ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde sayılmıştır. Söz konusu görev ve yetkiler genel olarak 5393 sayılı Kanun'da belirtilen görev ve yetkilerin paylaşımından ibarettir. Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonun büyükşehir belediyesi tarafından sağlanması da hüküm altına alınmıştır. Büyükşehir belediyelerinin kendi sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri hakkında 5393 sayılı Kanun'da yer verilen yetki, imtiyaz ve muafiyetlerin geçerli olduğu da mezkûr Kanun'da belirtilmiştir.

5393 sayılı Kanun'un "Belediyenin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinde belediyelerin mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; kentsel altyapı, çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, öğrenci yurtları,

sosyal hizmetler, nikâh ve benzeri hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı bunun yanı sıra devlet okullarının ve mabetlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıkla ilgili tesisler açabileceği, sporu teşvik edebileceği ve gıda bankacılığı yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Kanun'un "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" başlıklı 15'inci maddesinde belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, yönetmelik çıkarmak, belediye gelirlerini tahsil etmek, ulaşım hizmetlerini görmek, ticari hayata katkı sağlamak gibi yetki ve imtiyazlar sayılmıştır.

Merkezi idarenin, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla mahallî idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip olduğu Anayasa'da hüküm altına alınmıştır. Bu idari vesayet yetkisi denetim ve soruşturma konularında İçişleri Bakanlığı tarafından, yönetsel konularda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre ilçe belediyesinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve 31 üyeden oluşmaktadır.

Belediye teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşmaktadır. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler kurulabilmektedir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin yetkisi dâhilindedir.

Belediyelerdeki tüm kadrolara yapılacak olan atamalar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak belediye başkanı tarafından yapılmakta, birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na istinaden belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, beldenin nüfus sayısına göre en çok dört adet belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir.

Erzurum Palandöken Belediyesinin teşkilat yapısında, doğrudan Başkana bağlı 2 birim belirlenmiştir. Bu birimler Özel Kalem Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğüdür. Başkana bağlı olarak memurlar arasından atanan 4 başkan yardımcısı ve meclis üyeleri arasından görevlendirilen 2 başkan yardımcısı olmak üzere toplamda 6 başkan yardımcısı görev yapmaktadır. Belediyenin 29 adet hizmet birimi, alan ve amaçlarına göre ilgili başkan yardımcılığına bağlıdır.

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan belediye personeline ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1: Personel Durumu

Personel İstihdam Türü	İhdas Edilmiş Norm Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı
Memur	432	97
Sözleşmeli Personel	1	1
Kadrolu İşçi	214	28
Toplam	647	126
375 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel		108

Erzurum Palandöken Belediyesinde 97 memur, 1 sözleşmeli personel, 28 kadrolu işçi ve 108 şirket personeli olmak üzere toplam 234 personel görev yapmaktadır.

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçe Türleri ve Kapsamı" başlıklı 12'nci maddesine göre genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri içinde mahallî idareler bütçeleri de sayılmış, mahallî idare bütçesi, mahallî idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesi olarak tanımlanmıştır. Bütçe işlemleri 27.05.2016 tarihli ve 29724 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bütçe; belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak analitik bütçe sistemine göre belediye başkanı tarafından hazırlanan, mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren ve belediye meclisince kabul edilen bir karardır. Bu kapsamda Erzurum Palandöken Belediyesi, faaliyetlerini ilgili mali yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile yürütmektedir.

Belediyenin 2025 yılı bütçe ödenekleri, tahmini bütçe gider ve gelirleri ile gerçekleşme rakamları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

E-Kod 1	Giderin Türü	Önceki Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Bütçe	Eklenen/ Düşülen	Ödenek Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Ertesi Yıla Devreden Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00	163.597.034,00	0,00	1.221.000,00	164.818.034,00	131.448.474,20	33.369.559,80	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	22.870.348,00	0,00	148.000,00	23.018.348,00	16.632.770,01	6.385.577,99	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	414.521.020,00	113.400.000,00	22.033.000,00	549.954.020,00	532.659.903,73	17.294.116,27	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	45.000.007,00	0,00	-6.499.000,00	38.501.007,00	34.402.540,91	4.098.466,09	0,00
05	Cari Transferler	0,00	32.015.495,00	0,00	17.209.504,94	49.224.999,94	48.350.411,34	874.588,60	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.750.003,00	146.996.095,00	21.600.000,00	17.239.000,00	192.585.098,00	142.927.181,69	29.309.353,83	20.348.562,48
07	Sermaye Transferleri	0,00	1,00	0,00	12.200.000,00	12.200.001,00	11.100.000,00	1.100.001,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	75.000.000,00	10.000.000,00	-63.551.504,94	21.448.495,06	0,00	21.448.495,06	0,00
Toplam		**6.750.003,00**	**900.000.000,00**	**145.000.000,00**	**0,00**	**1.051.750.003,00**	**917.521.281,88**	**113.880.158,64**	**20.348.562,48**

Belediyenin 2025 mali yılı bütçesine önceki yıldan 6.750.003,00 TL ödenek devretmiş, bütçe ile 900.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Buna göre 2025 yılı toplam ödeneği (ek bütçe dâhil) 1.051.750.003,00 TL'dir. 2025 yılında bu ödeneğin 917.521.281,88 TL'si bütçe gideri yapılmak suretiyle kullanılmış, kullanılmayan ödeneklerden 113.880.158,64 TL iptal edilmiş ve 20.348.562,48 TL ödenek bir sonraki yıla devredilmiştir. Sermaye giderleri kaleminde önceki yıldan devreden 6.750.003,00 TL tutarındaki ödeneğin Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan yol süpürme makinesine karşılık avans olarak ödendiği, makine alımına ilişkin faturanın yıl sonunda İdareye ulaşmadığı ve bu suretle makine bedeli ödeneğinin ertesi yıla devrettiği, 2025 yılında faturanın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmasıyla söz konusu ödeneğin kullanıldığı ifade edilmiştir.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Tahsilat Tutarı (TL)	Red ve İadeler (TL)	Net Tahsilat (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirleri	72.491.400,00	81.357.180,86	174.681,17	81.182.499,69	111,99
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.140.300,00	11.377.335,24	2.020,00	11.375.315,24	112,18
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	38.000.000,00	60.193.434,00	0,00	60.193.434,00	158,40
05- Diğer Gelirler	716.868.300,00	863.624.759,50	54.568,62	863.570.190,88	120,46
06- Sermaye Gelirleri	107.700.000,00	170.993.602,32	0,00	170.993.602,32	158,77
07-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**1.045.000.000,00**	**1.187.546.311,92**	**231.269,79**	**1.187.315.042,13**	**113,62**

2025 yılında net bütçe geliri, tahmin edilen bütçeye oranla %113,62 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sermaye gelirleri (%158,77), alınan bağış ve yardımlar (%158,40), diğer gelirler (%120,46), teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (%112,18) ile vergi gelirleri (%111,99) gelir tahminine oranla beklenenin üstünde gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu	Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Gideri (Gerçekleşen) Tutar (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Personel Giderleri	164.818.034,00	131.448.474,20	79,75
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.018.348,00	16.632.770,01	72,26
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	549.954.020,00	532.659.903,73	96,86
04- Faiz Gideri	38.501.007,00	34.402.540,91	89,35
05- Cari Transferler	49.224.999,94	48.350.411,34	98,22
06- Sermaye Giderleri	192.585.098,00	142.927.181,69	74,22
07- Sermaye Transferleri	12.200.001,00	11.100.000,00	90,98
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenekler	21.448.495,06	0,00	0,00
Toplam	**1.051.750.003,00**	**917.521.281,88**	**87,24**

2025 yılında bütçe giderleri, toplam ödeneğe oranla %87,24 seviyesinde gerçekleşmiştir. Cari transferler (%98,22), mal ve hizmet alım giderleri (%96,86), sermaye transferleri (%90,98), faiz giderleri (%89,35), personel giderleri (%79,75), sermaye giderleri (%74,22) ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri (%72,26) için beklenenin altında gider gerçekleştirilmiştir.

Belediyenin bütçe gelirlerinin ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık seyri ve 2024 yılının 2023 yılına, 2025 yılının 2024 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Gelirinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oram (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Vergi Gelirleri	41.270.935,67	59.671.264,47	81.357.180,86	44,58	36,34
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.556.251,94	5.883.092,96	11.377.335,24	29,12	93,39
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	13.577.117,67	50.639.782,00	60.193.434,00	272,98	18,87
Diğer Gelirler	282.066.323,19	511.391.784,16	863.624.759,50	81,30	68,88
Sermaye Gelirleri	52.459.112,79	20.818.303,49	170.993.602,32	-60,32	721,36
Toplam	**393.929.741,26**	**648.404.227,08**	**1.187.546.311,92**	**64,60**	**83,14**
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Toplamı (-)	-154.254,35	-110.562,51	-231.269,79	-28,32	109,18
NET TOPLAM	**393.775.486,91**	**648.293.664,57**	**1.187.315.042,13**	**64,64**	**83,14**

Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2025 yılında gelirler bir önceki yıla göre 539.021.377,56 TL'lik (%83,14) artış göstermiştir. Sermaye gelirlerinde 150.175.298,83 TL (%721,36), diğer gelirlerde 352.232.975,34 TL (%68,88), alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 9.553.652,00 TL (%18,87), teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 5.494.242,28 TL

(%93,39) ve vergi gelirlerinde 21.685.916,39 TL (%36,34) tutarlarındaki artışlar toplam gelir artışı üzerinde belirleyici olmuştur.

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Giderinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oranı [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Personel Giderleri	67.129.321,53	163.105.951,96	131.448.474,20	142,97	-19,41
SGK Devlet Prim Giderleri	9.534.831,15	18.454.578,15	16.632.770,01	93,55	-9,87
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.879.794,10	339.348.820,12	532.659.903,73	38,01	56,97
Faiz Giderleri	14.901.993,35	55.178.304,40	34.402.540,91	270,27	-37,65
Cari Transferler	21.175.151,12	32.112.183,57	48.350.411,34	51,65	50,57
Sermaye Giderleri	178.494.798,89	37.527.210,86	142.927.181,69	-78,98	280,86
Sermaye Transferleri	214.281,14	3.000.000,00	11.100.000,00	1.300,00	270,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**537.330.171,28**	**648.727.049,06**	**917.521.281,88**	**20,73**	**41,43**

Belediyenin bütçe giderleri toplamı 2025 yılında 2024 yılına göre 268.794.232,82 TL (%41,43) artmıştır. Gider kalemleri incelendiğinde; 2025 yılında sermaye giderlerinde 105.399.970,83 TL (%280,86), sermaye transferlerinde 8.100.000,00 TL (%270), mal ve hizmet alım giderlerinde 193.311.083,61 TL (%56,97) ve cari transferlerde 16.238.227,77 TL (%50,57) artışa karşılık faiz giderlerinde 20.775.763,49 TL (-%37,65), personel giderlerinde 31.657.477,76 TL (-%19,41) ve sosyal güvenlik kurumuna devlet prim giderlerinde 1.821.808,14 TL (-%9,87) azalış olmuştur.

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre, bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın Belediyenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı Faaliyet Gideri 806.185.474,65 TL, Faaliyet Geliri 1.167.196.503,52 TL olup Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu (enflasyon düzeltmesi dâhil) 1.043.203.216,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

Belediyenin doğrudan hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Belediyenin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)

1	PALANDÖKEN BELEDİYESİ PERSONEL AŞ	3.940.578,46	3.940.578,46	100
2	ZİRVE PALANDÖKEN TURİZM ENERJİ GIDA SÜT ÜRÜNLERİ İNŞ TAAH SAN VE TİC LTD ŞTİ	16.268.899,68	16.268.899,68	100

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Erzurum Palandöken Belediyesinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Çerçeve Hesap Planının Genel Yapısı" başlıklı 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibarıyla belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahallî idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Mali Tabloların Hazırlanması" başlıklı 484 ve "Mizan Cetveli ve Düzenlenecek Mali Tablolar ile Diğer Mali Tablolar" başlıklı 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın "Verilecek Defter, Mali Tablo, Belge ve Bilgilerin Çeşitleri" başlıklı 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

-Birleştirilmiş veriler defteri,

-Geçici ve kesin mizan,

-Bilanço,

-Faaliyet sonuçları tablosu,

-İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı

icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın "Diğer Belgelerin Verilme Yeri, Süresi ve Usulleri" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm

faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği, 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin 28'inci maddesiyle, 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı üçüncü mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmış; yürürlükten kaldırılan düzenlemenin iç kontrole ilişkin hükümlerine yapılan atıfların Kamu İç Kontrol Yönetmeliğine, ön malî kontrole ilişkin hükümlerine yapılan atıfların ise Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliğine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, İdarenin iç kontrol ve ön malî kontrol sistemleri söz konusu Yönetmelik hükümleri esas alınarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır.

Kontrol Ortamı Standartları

İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. Hassas görevlere ilişkin prosedürler tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına

duyurulmuştur. Kurumda ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim planlanmış ancak yürütülmemiştir. İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmış ve personele duyurulmuştur. İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare stratejik amaç ve hedeflerine yönelik kurumsal risklerini tam ve doğru şekilde belirlemiş ve bu konudaki çalışmalar yeterlidir. İdare faaliyet ve süreçlerine yönelik risklerini (operasyonel riskler, suistimal riskleri, teknolojiye ilişkin riskler vb.) tam ve doğru şekilde belirlemiş ve bu konudaki çalışmalar yeterlidir. Risklerin (kurumsal riskler ile faaliyet ve süreçlere ilişkin riskler) değerlendirilmesine yönelik çalışma (risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme) yapılmış ve yeterlidir.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir. Ön mali kontrol sistemi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuştur. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi mevcuttur. İdarede yapılan görevlendirmelerde, görevler farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur. Mevcut bilgi yönetim sistemleri bilgi güvenliğini ve yedekleme gerekliliklerini sağlayacak şekilde kurulmuştur.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkânı sunacak bir yönetim bilgi sistemi, mevcuttur; ancak bazı veri alanlarının tanımlanmamış olması ve belirli işlemlere ilişkin bilgilerin sisteme girilebileceği modüllerin bulunmaması gibi açılardan eksiklikleri vardır. İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi değerlendirilmemektedir. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmamıştır. Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmamıştır.

Yapılan değerlendirme neticesinde, İdarenin iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildiği, ancak ilgili mevzuatta öngörülen bazı hususlar bakımından sistemin geliştirilmesine ve eksikliklerin giderilmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Erzurum Palandöken Belediyesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Yapılan Sosyal Yardımlarda Yönetmelik Hükümlerine Uyulmaması

Kamu İdaresi tarafından yapılan sosyal yardımlarda, yürürlükteki yönetmelikte öngörülen usul ve esasların tüm unsurları ile işletilmediği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinde belediyelerin mahallî müşterek nitelikte olmak kaydıyla sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma ile ekonomi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı hüküm altına alınmış, "Belediyenin Giderleri" başlıklı 60'ıncı maddesinde ise dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar belediyelerin giderleri arasında sayılmıştır.

Mezkûr Kanun'un "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" başlıklı 15'inci maddesinin (b) bendinde belediyelere Kanunlarla kendilerine verilen yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir.

Bu kapsamda 01.02.2023 tarihli ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Palandöken Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği kabul edilmiştir.

Yönetmelik'in "Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar" başlıklı 19'uncu maddesinin sekizinci fıkrasında Palandöken Belediyesi sınırlarında ikamet eden muhtaç ve kimsesiz kişilere ayni ve nakdî sosyal yardım yapılacağı, sosyal yardım hizmetinden ise Sosyal Yardım Komisyonunca uygun görülen kişilerin yararlanacağı ifade edilmiştir.

Anılan Yönetmelik'in "Sosyal Yardım Hizmeti Alacak Olanların Müracaatı, Tespiti ve İncelenmesi" başlıklı 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasında hazırlanacak sosyal inceleme raporuna ve/veya durum tespit raporuna ve Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetvelinde yapılan puanlamaya göre müracaatçının ne tür yardım modelinden yararlanacağının belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmelik'in "Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu ve Başvuruların Değerlendirilmesi" başlıklı 22'nci maddesinde Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile toplantı ve karar yeter sayıları düzenlenmiş, yapılacak değerlendirmelerin Yönetmelik ekinde yer alan Öğrenim Yardımı Değerlendirme Kriterleri Cetvelindeki puanlama ve Müdürlükten alınan soruşturma evraklarında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede İdare tarafından gerçekleştirilen sosyal yardımlara ilişkin olarak hak sahiplerinin gelir durumu, mal varlığı, sosyal güvenlik bilgileri ile diğer kurumlardan yararlanılan yardımlara yönelik sorgulamaların yapıldığı ancak başvuruların Yönetmelik ekinde yer alan Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline göre puanlamaya tabi tutulmadığı ve yapılacak yardımların Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu kararı alınmaksızın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonunun aktif olarak görev yaptığı, sosyal yardımların komisyonun bilgi ve kararları doğrultusunda objektif kriterlere göre dağıtıldığı, komisyon kararları ve toplantı tutanaklarının idare bünyesinde mevcut olduğu ancak yoğunluk ve koordinasyon eksikliği nedeniyle denetim esnasında ibraz

edilemediği ve uygulamada yönetmeliğe aykırı bir yardım dağıtımının söz konusu olmadığı ifade edilmiştir.

Sosyal yardımların komisyon kararı doğrultusunda dağıtıldığı ifade edilmiş olsa da denetim esnasında İdare tarafından herhangi bir komisyon kararı ibraz edilmemiş olup, İdarenin cevap ekinde sunmuş olduğu belgeler arasında yer alan Sosyal Yardım Komisyonu kurulmasına ilişkin karar ile örnek sosyal yardım evrakı ekinde bulunan komisyon kararının 2026 yılına ait olduğu görülmüştür. Söz konusu hususlar birlikte değerlendirildiğinde 2025 yılında gerçekleştirilen sosyal yardımların komisyon kararı bulunmaksızın yapıldığı anlaşılmaktadır.

Kamu İdaresi tarafından sosyal yardım başvurularının Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveli üzerinden puanlanarak sonuçlandırılması ve yapılacak yardımın türü ve tutarına ilişkin kararların Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu kararıyla belirlenmesi suretiyle uygulamanın mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Mevzuatta Harç Konusu Yapılan Hizmetler İçin Ayrıca Ücret Talep Edilmesi

Kamu İdaresi tarafından, 2464 sayılı Kanun'a göre harca tabi hizmetler için ayrıca mükerrer şekilde ücret tahsil edildiği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda, belediyeler tarafından yerine getirilmesi gereken çeşitli hizmetler karşılığında, bu hizmetlerden yararlanan kişilerden harç alınması öngörülmüş olup Kanun’un İkinci Kısmı bütünüyle harçlara ayrılmıştır. Anılan kısımda, hangi hizmetler karşılığında hangi usul ve tutarlarda harç tahsil edileceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Mezkûr Kanun’un 85’inci maddesinde harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (önceki düzenlemede İçişleri Bakanlığı) tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”, 21.08.1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik’te, Kanun’da düzenlenen harçların bir kısmı ayrıntılı olarak ele alınmış ve Yönetmelik’in 18’inci maddesinde, bu Yönetmelik’te sayılan harca konu hizmetler

nedeniyle mükelleflerden her ne ad altında olursa olsun başka bir bedel talep edilemeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır. Aynı maddede ayrıca Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97'nci maddesinde düzenlenen ücrete tabi işlere ilişkin hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir.

2464 sayılı Kanun'un 97'nci maddesinde belediyelerin, bu Kanun'da harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları belirtilmiştir.

Harçlar, kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetler karşılığında söz konusu hizmetlerden yararlanan kişilerden tahsil edilen bedellerdir. Harçlar, vergilerde olduğu gibi kanunla düzenlenir ve değiştirilir; vergilerden farklı olarak karşılıklılık esasına dayanır ve belirli bir hizmetin ifası karşılığında alınan bedel niteliği taşır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden Kanun'da açıkça harca tabi tutulan iş ve işlemler bakımından belediyelerce sunulan hizmetler karşılığında ilgililerden harç tahsil edileceği sonucuna varılmaktadır. Anılan hizmetler veya bu hizmetlerin unsurlarını oluşturan kısımlar için, her ne ad altında olursa olsun, ayrıca bir ücret talep edilemeyeceği açıktır. Belediye meclislerince belirlenecek ücret tarifeleri uyarınca ilgililerden alınabilecek bedeller ise ancak harç kapsamına alınmamış, yapılması zorunlu olmayan ve ilgililerin talebi doğrultusunda sunulan hizmetlerle sınırlıdır.

Yapılan incelemede Kamu İdaresi tarafından harca tabi bir işlem olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlenmesi kapsamında "tesisi küşat ücreti" adı altında ayrıca ücret tahsil edildiği ve bu ücret tahsil edilmedikçe ruhsatın düzenlenerek ilgililerine verilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu ücretin karşılığında, harca tabi ruhsatlandırma işlemi dışında ayrıca bir hizmet veya işlem tesis edilmediği bu itibarla aynı hizmetin hem harca hem de ücrete tabi tutulması sonucunu doğuran bir uygulamaya yer verildiği anlaşılmaktadır.

Kamu İdaresi cevabında Tesisi Küşat Ücreti'nin iş yerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında gerçekleştirilen teknik ölçüm, imar durum kontrolü, yangın önlemleri incelemesi, çevre ve sağlık yönünden yapılan kontroller ile ekspertiz işlemlerinin maliyet karşılığı olarak gelir tarifesine eklendiği ifade edilmiştir.

Bulgu metninde de belirtildiği üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 81'inci maddesi uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri iş yeri açma izni harcına tabi tutulmuş olup aynı Kanun'un 97'nci maddesi yalnızca harç veya katılma payı konusu

yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak sunulan hizmetler bakımından ücret alınmasına imkân tanımaktadır. Ayrıca ilgili mevzuatta, harca konu hizmetler nedeniyle mükelleflerden herhangi bir ad altında ilave bedel talep edilemeyeceği açık şekilde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, teknik ölçüm, inceleme, fiziki kontrol ve ekspertiz gibi işlemler ruhsatlandırma sürecinin ayrılmaz parçaları niteliğinde olup, bunların bağımsız ve isteğe bağlı hizmetler olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu işlemler için ayrıca ‘Tesisi Küşat Ücreti’ adı altında tahsilat yapılması, hizmet maliyetinin varlığından bağımsız olarak, harca tabi bir işlem nedeniyle mükerrer tahsilat niteliği taşımaktadır.

Kamu İdaresi tarafından harca tabi hizmetler kapsamında sunulan hizmetler için başkaca bir hizmet veya işlem tesis edilmeksizin ayrıca ücret tahsil edilmemesi diğer bir ifadeyle aynı hizmetin hem harca hem de ücrete tabi tutulması sonucunu doğuracak uygulamalara yer verilmemesi gerekmektedir.

BULGU 3: Çevre Temizlik Vergisine Esas Bina Grubu Belirleme Kriterlerine İlişkin Bilgilerin Bilgi Sisteminde Yer Almaması

Kamu idaresi tarafından çevre temizlik vergisine esas bina gruplarının belirlenmesinde kullanılan kriterlere ilişkin bilgilerin İdarenin bilgi sistemine kaydedilmediği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "Çevre Temizlik Vergisi" başlıklı mükerrer 44’üncü maddesinde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı maddede işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddenin beşinci fıkrasında yer alan tarifeye göre alınacağı ve bina gruplarını belirlemeye Cumhurbaşkanının (eski düzenlemeyle Bakanlar Kurulunun) yetkili olduğu düzenlenmiştir.

26.12.2005 tarihli ve 26035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44’üncü maddesinde yer alan Çevre Temizlik Vergisi Tarifesindeki bina grupları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Tablo 8: Çevre Temizlik Vergisi Bina Grupları

BİNA GRUPLARI	1-Öğrenci sayısı:(Okul,yurt,kreş,dershane,kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar.)	2- Yatak kapasitesi:(Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)	3-Kullanım alanı (m2): a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri.	b) Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler.	4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri.	5-Personel sayısı: (1, 2, 3 ve 4'üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)
I.GRUP	750'den fazla	500'den fazla	1000'den fazla	5000'den fazla	2000'den fazla	300'den fazla
II.GRUP	750-500	500-300	1000-500	5000-4000	2000-1500	300-200
III.GRUP	499-250	299-150	499-250	3999-3000	1499-1000	199-100
IV.GRUP	249-100	149-50	249-100	2999-2000	999-500	99-50
V.GRUP	99-50	49-20	99-50	1999-1000	499-250	49-10
VI.GRUP	49-20	20'den az	50'den az	999-500	249-100	9-4
VII.GRUP	20'den az	-	-	500'den az	100'den az	3 ve daha az, konutlar

Buna göre, çevre temizlik vergisine tabi iş yerlerinin bina gruplarının belirlenmesinde iş yerinin faaliyet konusuna bağlı olarak öğrenci sayısı, yatak kapasitesi, kullanım alanı, koltuk sayısı veya personel sayısı gibi kriterlerden uygun olanı dikkate alınarak gruplandırma yapılmaktadır.

Yapılan incelemede İdare bilgi sistemi üzerinde iş yerlerine ilişkin çevre temizlik vergisi tahakkuklarının tesis edildiği, ancak söz konusu tahakkuklarda iş yerlerinin bina gruplarının hangi kriter(ler) esas alınarak yapıldığını gösterecek kayıt/alanların sistemden raporlanamadığı tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle, mükellefiyet ilk tesis edilirken öğrenci sayısı, yatak kapasitesi, kullanım alanı, koltuk sayısı veya personel sayısı gibi ölçütlerden biri esas alınarak bir bina grubu belirlenmekte ancak bu ölçütlere ilişkin bilgiler sistemde izlenebilir şekilde tutulmadığından, yapılan tahakkukların doğru bina grubu esas alınarak yapılıp yapılmadığının kontrolü sağlıklı biçimde gerçekleştirilememektedir.

Kamu İdaresi cevabında çevre temizlik vergisine ilişkin mükellefiyet tesis edilirken beyanname ve yoklama fişlerinde yer alan öğrenci sayısı, yatak kapasitesi, kullanım alanı ve koltuk sayısı gibi somut kriterlerin dikkate alındığı, söz konusu kriterlere istinaden ilgili Bakanlar Kurulu Kararında yer alan gruplara göre bina gruplarının belirlendiği ve bu bilgilerin sisteme işlenmesi suretiyle çevre temizlik vergisi tahakkukunun yapıldığı ifade edilmiştir.

İdare cevabında söz konusu kriterlerin sisteme işlendiği belirtilmişse de denetime sunulan çevre temizlik vergisi mükelleflerine ilişkin listede, bina gruplarının belirlenmesinde

esas alınan kriterlere ilişkin bilgilere yer verilmemiştir. Ayrıca, İdare tarafından kullanılan bilgi sisteminde bu kriterlere ilişkin bilgilerin girilmesine ve izlenmesine imkân sağlayan bir alanın bulunmadığı görülmüştür. Bu itibarla, çevre temizlik vergisi mükellefiyetlerinin ilgili Bakanlar Kurulu Kararında yer alan kriterler esas alınarak tesis edildiği ve bina gruplarının bu kriterlere göre belirlendiği hususu denetim sırasında doğrulanamamıştır.

Kamu İdaresi tarafından mükelleflerin doğru bina grupları üzerinden vergilendirilip vergilendirilmediğinin sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi, tarh ve tahakkuk işlemlerinin mevzuata uygunluğunun izlenebilmesi ve denetim süreçlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla, bina gruplarının belirlenmesinde esas alınan kriterlere ilişkin bilgilerin idarenin bilgi sistemine tam, doğru ve güncel şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.

BULGU 4: Pazar Yerlerinde Faaliyet Gösteren Esnaftan İşgal Harcı Alınmaması

Kamu İdaresi tarafından, haftanın belirli günlerinde kurulan halka açık pazar yerlerinde faaliyet gösteren esnaftan işgal harcının alınmadığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52'nci maddesinin birinci bendinde belediye sınırları içinde bulunan pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgal edilmesinin işgal harcına tabi olduğu; 53'üncü maddesinde işgal harcını, işgali harca tabi yerleri 52'nci maddede yazılı maksatlarla işgal edenlerin ödemekle mükellef olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanun'un 55'inci maddesinde işgal harcının matrahı pazar veya panayır kurularak işgal edilen yerler için metrekare olarak alan üzerinden belirleneceği, 56'ncı maddesinde işgal harcının maddede gösterilen tarifeye göre alınacağı, 57'nci maddesinde ise işgal harcının belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden; belediye sınırları içerisinde kurulan pazar yerlerinin işgal harcının konusunu oluşturduğu, söz konusu harcın mükellefinin bu yerleri işgal edenler olduğu, işgal harcı tutarının işgal edilen alanın birim metrekaresi üzerinden belirlenecek matraha göre hesaplanacağı ve yetkili kişilerce makbuz karşılığında tahsil edileceği anlaşılmaktadır.

Harçlar, kamu kuruluşlarınca sunulan belirli bir hizmetin ifası karşılığında bu hizmetten yararlananlardan tahsil edilen; kanunla düzenlenen ve ödenmesi zorunlu nitelikteki mali yükümlülüklerdir.

Yapılan incelemede belediye sınırları içerisinde bulunan çeşitli mahallerde haftanın dört günü pazar yeri kurulduğu, söz konusu pazar yerlerinde faaliyet gösteren kişilerden 2025 yılı boyunca işgal harcı alınmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında pazar faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanların; altyapısı, çevre düzenlemesi ve yönetim organizasyonu açısından Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik standartlarında kapalı veya modern birer pazar yeri niteliği taşımadığı, kalıcı bir tahsis unsurundan ziyade geçici ve fiili seyyar pazar özelliği gösterdiği, söz konusu geçici alanlardan işgal harcı tahakkuk ettirilmemesi işleminin sunulmayan bir hizmetin harçlandırılmaması gereğine dayandığı, dolayısıyla mevzuata aykırı bir durumun bulunmadığı ifade edilmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52'nci maddesinde, belediye sınırları içinde bulunan pazar kurulan yerlerin mal satıcıları tarafından işgal edilmesi işgal harcının konusu olarak düzenlenmiştir. Kanun'da işgal harcının tahsili, pazar yerinin kapalı, modern, tam teşekküllü veya kalıcı tahsisli olması şartına bağlanmamıştır. Bu nedenle, pazar faaliyetinin geçici nitelikte yürütülmesi ya da alanın Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'te öngörülen standartlarda olmaması, söz konusu alanların mal satıcıları tarafından işgal edilmesi halinde işgal harcı tahakkuk ettirilmesine engel oluşturmamaktadır.

Bununla birlikte, İdarenin "özel bir hizmet sunulmadığı" yönündeki açıklaması, pazar yerlerinin fiilî kullanım biçimi ve belediyece yürütülen hizmetler birlikte değerlendirildiğinde bulgu konusu tespiti ortadan kaldırmamaktadır. Haftanın belirli günlerinde pazar kurulan bu alanlarda satıcılara yer kullandırılması, pazar faaliyetinin düzen ve denetiminin zabıta birimlerince sağlanması, pazar sonrası temizlik ve atık toplama hizmetlerinin belediye tarafından yürütülmesi, söz konusu alanların belediye hizmet organizasyonu içinde kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca Anayasa'nın 73'üncü maddesinde yer alan verginin kanuniliği ilkesi uyarınca, kanunla düzenlenmiş bir harcın tahsil edilmemesi veya bu harca fiilen muafiyet tanınması ancak kanuni bir düzenlemeyle mümkündür. Bu nedenle, pazar yerinin kapalı, modern veya tam teşekküllü olmaması ya da sunulan hizmetin niteliğine ilişkin değerlendirmeler, 2464 sayılı Kanun'da açıkça düzenlenen işgal harcının tahsil edilmemesine dayanak oluşturmayacaktır. Belediye meclislerinin veya idarenin, "hizmet kalitesini yetersiz

bulma" gerekçesiyle kanunun emredici hükümlerini askıya alma veya uygulamama yönünde bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Kamu İdaresi tarafından 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca işgal harcına tabi olan pazar yerleri için, söz konusu yerleri işgal edenlerden işgal harcının mevzuatta öngörülen matrah ve tarifeye göre hesaplanarak yetkili personel tarafından makbuz karşılığında tahsil edilmesi; böylece pazar yerlerine ilişkin harç tahsilatının mevzuata uygun şekilde yürütülmesine yönelik gerekli işlemlerin tesis edilmesi gerekmektedir.

BULGU 5: Tarife Cetvelinde Bazı Harçların Mevzuatta Öngörülen Azami Tutarların Üzerinde Belirlenmesi

İdarenin 2025 yılı Gelir Tarife Cetvelinde yer alan bazı harç tutarlarının mevzuatta yer alan azami tutarların üzerinde belirlendiği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ikinci kısmında belediye harçlarına ilişkin olarak harcın konusu, mükellefi, matrahı, istisnaları ile asgari ve azami tutarlarını gösteren tarifeler düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Kanun'un 65'inci maddesinde kaynak suları harcı, 77'nci maddesinde ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, Ek 6'ncı maddesinde bina inşaat harcı ve 84'üncü maddesinde ise diğer çeşitli harçlara ilişkin tarife cetvellerine yer verilmiş; anılan harçların asgari ve azami tutarları belirlenmiştir.

Mezkûr Kanun'un "Belediyelerin Gruplara Ayrılması" başlıklı 95'inci maddesinde belediyelerin nüfusları ile ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca beş gruba ayrılacağı ve Resmî Gazete'de ilan edileceği, ayrıca bu şekilde belirlenen belediye gruplarının, Kanun'un yayımı tarihinden itibaren her üç yılda bir aynı usule göre gözden geçirilerek yenileneceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, 03.08.2022 tarihli ve 31912 sayılı Resmî Gazete'de 2022/1 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup, anılan Tebliğ ekinde yer alan listede Erzurum Palandöken Belediyesi 1. grup belediyeler arasında sayılmıştır.

Kanun'un "Vergi ve Harç Tarifelerinin Tespiti" başlıklı 96'ncı maddesinin (A) bendinde Kanun'da asgari ve azami tutarları belirlenen vergi ve harçlara ilişkin tarifelerin, belediye grupları itibarıyla Cumhurbaşkanı (eski düzenlemede Bakanlar Kurulu) tarafından tayin ve tespit edileceği açıkça hükme bağlanmış olup belediye meclisleri ile belediyenin diğer

birimlerinin tutar tespiti konusunda herhangi bir yetkilerinin olmadığı zımnen de olsa ifade edilmiştir.

Bu kapsamda 07.05.2005 tarihli ve 25808 sayılı Resmî Gazete'de 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış ve belediye grupları itibarıyla maktu harç tarifeleri belirlenmiştir.

Yapılan incelemede 2025 yılı Gelir Tarife Cetvelinde yer alan bazı harç tutarlarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tutarların üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu harçlara ilişkin 2464 sayılı Kanun'da belirtilen üst limitler, 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1. grupta yer alan belediyeler için tespit edilen ve uygulanması gereken tarifeler ile İdare tarafından 2025 yılı Gelir Tarife Cetvelinde öngörülen tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9: Mevzuata Göre Uygulanması Gereken Çeşitli Harçlara İlişkin Tarife

Harcın Adı	Kanun'da Belirtilen Üst Limit	2005/8730 sayılı BKK ile Tespit Edilen ve Uygulanması Gereken Tutar		İdare Tarafından 2025 Yılında Uygulanan Tutar	
I) İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR		**Ticaret**	**Konut**	**Ticaret**	**Konut**
1- İlk parselasyon harcı (beher m² için)	0,15	0,12	0,09	0,15	0,15
2- İfraz ve tevhid harcı (beher m² için)	0,15	0,12	0,09	0,15	0,15
3- Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m² için)	0,15	0,12	0,09	0,15	0,15
4- Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı					
a) Toprak (Beher metreküp için)	0,45	0,35	0,30	0,45	0,40
b) Kanal (Beher metrekare için)	1,50	1,30	1,10	1,50	1,10
5- Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m² için)	0,15	0,11	0,09	0,15	0,12
II) BİNA İNŞAAT HARCI					
1- Konut için					
a) 100 m²'ye kadar	1,50	0,75		1,50	
b) 101 – 120 m²	3,00	1,50		3,00	
c) 121 – 150 m²	4,50	2,25		4,50	
d) 151 – 200 m²	6,00	3,00		6,00	
e) 200 m2'den yukarı	7,50	3,75		7,50	
2- İşyeri için					
a) 25 m²'ye kadar	6,00	3,00		6,00	
b) 26 – 50 m²	9,00	4,50		9,00	
c) 51 – 100 m²	12,00	6,00		12,00	
d) 100 m²'den yukarı	15,00	7,50		15,00	

Kamu İdaresi cevabında yasal sınırların üzerinde belirlenen harç tutarlarının ilgili Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak tahsil edileceği ifade edilmiştir.

Kamu İdaresinin 2025 yılı Gelir Tarife Cetvelinde ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tutarların üzerinde belirlendiği tespit edilen harç kalemlerine ilişkin tutarların yürürlükteki azami tutarlar esas alınarak düzeltilmesi ve tahakkuk/tahsilat işlemlerinin bu tutarlar üzerinden yürütülmesi gerekmektedir.

BULGU 6: Kamu İdaresi Taşınmazlarının İşgal Harcı Karşılığında Kullandırılması

Kamu İdaresine ait taşınmazlardan bir kısmının ihale suretiyle kiraya verilmesi yerine işgal harcı karşılığında kullandırıldığı görülmüştür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun'da yazılı hükümlere göre yürütüleceği ifade edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18'inci maddesinin (e) bendinde belediye meclisinin görev ve yetkileri; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanun'un "Encümenin Görev ve Yetkileri" başlıklı 34'üncü maddesinin (g) bendinde ise taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek belediye encümeninin görev ve yetkileri olarak tanımlanmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda işgal harcının konusu, mükellefi, matrahı ve harcın tarifesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre işgal harcının konusunu Kanun'un 52'nci maddesinde sayılan yerlerin geçici olarak işgal edilmesi oluşturmaktadır.

2464 sayılı Kanun'a göre işgal harcının konusunu, yetkili mercilerden izin alınarak veya izinsiz geçici olarak pazar, panayır, meydan ve mezat yerlerinin satıcılar tarafından işgal edilmesi; yol, meydan, iskele ve köprü gibi umuma açık alanların herhangi bir amaçla kullanılması ile belediyelerce işletilen otopark alanlarının (bisiklet ve motosikletler hariç) taşıtlarca kullanılması oluşturmaktadır.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, belediyeye ait taşınmazların kiralanması işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale yoluyla gerçekleştirilmesi zorunlu olup süresi üç yılı geçmeyen kiralamalarda belediye encümeni, üç yılı aşan kiralamalarda ise belediye meclisi kararı alınması gerekmektedir. Kira süresi sona eren taşınmazların yeniden ihale edilmesi Kanun'un gereği olup, kamu taşınmazlarının kiralama dışında başka bir usulle kullandırılmasına imkân tanıyan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kamu İdaresi tarafından kira süresi dolan taşınmazların yeniden ihale yapılmaksızın işgal harcı karşılığında kullandırılması, 2886 sayılı Kanun hükümleriyle bağdaşmamaktadır. Zira 2464 sayılı Kanun'da düzenlenen işgal harcı, ancak kamuya ait yerlerin geçici nitelikte işgali hâlinde uygulanabilecek bir gelir unsuru olup süreklilik arz eden kullanımların kiralama usulü yerine işgal harcı karşılığında sürdürülmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Yapılan incelemede İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazların üzerinde yer alan 58 adet büfe ile 13 adet taksi durağının ihale yoluyla kiraya verilmesi yerine, işgal harcı karşılığı kullandırıldığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında işgaliye karşılığında kullandırılan alanların belediyenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar olmayıp yol, kaldırım, park ve yeşil alan gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış tescil harici yerlerden oluştuğu, söz konusu kullanımların kamu yararı amacıyla ve geçici nitelikte tesis edildiği, kalıcı hak doğurmadığı ve belediye tarafından ihtiyaç halinde her zaman sona erdirilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca taksi durakları ve büfelere ilişkin uygulamaların şehir içi hizmetlerin sürekliliği ile sosyal ve ekonomik gerekçelerden kaynaklandığı ifade edilmiştir.

Ancak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda düzenlenen işgal harcı, kamuya ait alanların geçici olarak işgal edilmesi halinde uygulanabilecek bir belediye geliri niteliğindedir. İşgal harcının hukuki dayanağını geçicilik unsuru oluşturmakta olup, belirli kişi veya işletmeler lehine bilinçli ve süreklilik arz edecek şekilde kullanım hakkı tesis edilmesi işgal rejiminin kapsamını aşmaktadır.

Denetim kapsamında tespit edilen büfe ve taksi durağı yerlerinin belirli kişi veya işletmeler tarafından uzun yıllardır kullanılmaya devam edildiği, bu kullanımların geçici işgal niteliği taşımadığı ve fiilen münhasır kullanım hakkı sağladığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu alanların işgal harcı karşılığında kullandırılması, işgal harcının geçici kullanım amacına uygun düşmemektedir.

Öte yandan, söz konusu alanların belediyenin özel mülkiyetinde bulunmaması veya tescil harici nitelikte olması, belediyenin tasarrufu altında bulunan taşınmazların üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilmesinde uygulanması gereken hukuki rejimi değiştirmemektedir. Kamuya ait alanların belirli kişi veya işletmeler tarafından ticari veya gelir getirici faaliyetler kapsamında kullanılmasına izin verilmesi durumunda, bu kullanımın ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kamu İdaresi tarafından işgal harcı tahakkuk ettirmek suretiyle kullandırılan taşınmazların kiralama işlemlerinin 2886 sayılı Kanun'daki ihale usulleri ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 7: Tahakkuk Eden Bazı Gelir Kalemlerinin Tahsilat Oranının Düşük Düzeylerde Kalması

İdarenin arsa ve bina vergileri, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi tahakkuk tutarlarının önemli bir kısmının vadesinde tahsil edilemeyerek gelecek yıla devredildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri" başlıklı 38'inci maddesinin (f) bendinde belediye başkanının, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmekle görevli ve yetkili olduğu belirtilmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Mali Hizmetler Birimi" başlıklı 60'ıncı maddesinin (e) bendinde ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmenin, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmenin mali hizmetler biriminin görevleri arasında olduğu ifade edilmiştir. Aynı Kanun'un "Muhasebe Hizmeti ve Muhasebe Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 61'inci maddesinde gelirlerin ve alacakların tahsili işlerinin muhasebe yetkilisince yürütüleceği ve bu işlerin yapılmasından sorumlu tutulacağı, "Gelirlerin Toplanması Sorumluluğu" başlıklı 38'inci maddesinde ise kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu oldukları ifade edilmiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un "Ödeme Zamanı ve Önce Ödeme" başlıklı 37'nci maddesinde amme alacaklarının hususi kanunlarında belli edilen

zamanlarda ödeneceği, hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceği ifade edilmiştir. Aynı Kanun'un "Ödeme Emri" başlıklı 55'inci maddesinde ise amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı ve ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde belediye gelir ve alacaklarının tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin görev ve sorumluluklar üst yönetici ile mali hizmetler/muhasebe birimleri bakımından belirlenmiş; vadesinde ödenmeyen alacakların takip ve tahsiline ilişkin usul ve işlemler düzenlenmiştir. Bu itibarla tahsilat oranlarının artırılabilmesi amacıyla tarh, tahakkuk ve tahsil süreçlerinin mevzuata uygun olarak süresi içinde yürütülmesi, tahakkuk eden alacakların vadesi itibarıyla düzenli izlenmesi ve süresinde ödenmeyen tutarlar bakımından mevzuatta öngörülen takip ve tahsil işlemlerinin gecikmeksizin tesis edilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede arsa vergisi için 7.992.515,00 TL tahakkuk yapıldığı ancak bu tutarın 3.856.487,00 TL'sinin (%48,25'i) tahsil edildiği, bina vergisi için ise 70.716.138,00 TL tahakkuk yapıldığı ancak 42.376.703,00 TL'sinin (%59,92'sinin) tahsil edildiği, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi için 5.542.862,00 TL tahakkuk yapıldığı ancak 2.711.034,00 TL'sinin (%48,91'i) tahsil edildiği, ilan ve reklam vergisi için ise 1.439.301,76 TL tahakkuk yapıldığı ancak 689.291,90 TL'sinin (%47,89'unun) tahsil edildiği ve tahakkuk tutarlarının önemli bir kısmının gelecek yıla devredildiği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında düşük tahsilat oranlarının mükellef kimlik ve adres bilgilerindeki eksiklikler, sosyo-ekonomik koşullar ve yapılandırma beklentileri gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı ifade edilmiştir. Ayrıca Gelirler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen takip süreçleri, gönderilen ödeme emirleri, icrai işlemler ve denetim sonrasında alınan tedbirler hakkında çalışmalar yürütüldüğü belirtilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından tahakkuka bağlanan gelir kalemlerinin tahsilatının artırılabilmesi için alacakların düzenli izlenmesi, vadesinde ödenmeyen tutarlar bakımından

6183 sayılı Kanun çerçevesinde takip ve tahsil işlemlerinin süresi içinde işletilmesi ve tahsilat sonuçlarının ilgili birimlerce dönemler itibarıyla izlenerek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

BULGU 8: İş Yerleri İçin Bina İnşaat Harcı Matrahına Ortak Alanların Dahil Edilmemesi

Kamu İdaresi tarafından mesken ve iş yeri olarak birlikte inşa edilen yapılara ilişkin bina inşaat harcı matrahının hesaplanmasında ortak alanların iş yeri inşaat alanına dahil edilmediği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun "Bina İnşaat Harcı" başlıklı mükerrer 7'nci bölümünün "Matrah" başlıklı ek 4'üncü maddesinde bina inşaat harcının matrahının, her bir konut veya iş yeri biriminin ayrı ayrı inşaat sahasının yüz ölçümleri olduğu, konut inşaatlarında inşaat alanının tespitinde sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak alanlardan gelen paylar ile kömürlüklerin hariç tutulacağı, özel garaj ve özel depo gibi müştemilatın ise dahil edileceği, iş yeri inşaatlarında ise müştemilat ve ortak alanlardan gelen hisselerin tamamının inşaat alanına dâhil edileceği açıkça düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, konut ve iş yeri olarak birlikte inşa edilen yapılarda ortak alanlardan konutlara düşen payların bina inşaat harcı matrahı hesaplamasında hariç tutulması, buna karşılık ortak alanlardan işyerlerine düşen payların matraha dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede İdare tarafından 2025 yılı içerisinde verilen yapı ruhsatlarına konu konut ve iş yeri olarak birlikte inşa edilen yapılarda sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak alanların iş yeri inşaat alanına dahil edilmeden bina inşaat harcı hesaplandığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında yapı ruhsat harç ve ücretlerinin alındığı cetvelde gerekli düzenlemenin yapıldığı, iş yerlerine ait ortak alanların 2026 yılı ruhsat ücretleri hesaplamalarına dâhil edildiği ifade edilmiştir. Ancak söz konusu ücretlerin hesaplamaya dâhil edildiğine dair herhangi bir belge gönderilmemiştir.

Kamu İdaresi tarafından hem gelir kayıplarına mahal verilmemesini hem de bina inşaat harcının mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanmasını teminen iş yeri inşaat alanlarına ortak alanlardan düşen payın bina inşaat harcı matrah hesaplamalarına dahil edilmesi gerekmektedir.

BULGU 9: Personelden Yapılan Yemek Kesintilerinde Hatalı Uygulamaların Bulunması

İdare tarafından personel yemekhanesinde verilen yemek için personelden yapılan kesintinin, usulüne uygun bir yemek maliyeti hesabına dayandırılmadığı ve kesinti tutarının yönetim tarafından belirlenen sabit bir tutar olarak uygulandığı görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Yiyecek Yardımı" başlıklı 212'nci maddesinde devlet memurlarına verilen yiyecek yardımına ilişkin esasların Yönetmelik ile tespit edileceği belirtilmiştir.

Mezkûr Kanun hükmüne dayanılarak çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin "Yardım Şekli" başlıklı 3'üncü maddesinde yiyecek yardımının nakden veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamayacağı; sadece yemek verme şeklinde yapılabileceği belirtilmiştir. Yönetmelik'in "Yemek Servisi Giderleri" başlıklı 4'üncü maddesinde ise yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı ve yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının ise yemek yiyenlerden alınacağı hüküm altına alınmıştır.

09.01.2025 tarihli ve 32777 sayılı Resmî Gazete yayımlanan ve 15.01.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği'nin "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde bu Tebliğ'in amacının 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir. Tebliğ'in "Alınacak Bedeller" başlıklı 4'üncü maddesinde ise yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacağı yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının ise yemek yiyenlerden alınacağı ve 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Tebliğ ekinde belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınacağı ifade edilmiştir.

Tebliğ'in ekinde ise memurlardan ek göstergelerine göre en az 10,25 TL ile 41,80 TL arasında kademeli olarak belirlenmiş tutarların; sözleşmeli personelden ise aylık brüt sözleşme

ücretlerine göre en az 12,47 TL ile 49,97 TL arasında kademeli olarak belirlenmiş tutarların kesileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden İdarenin memur ve sözleşmeli personeline yiyecek yardımının yemek verilmesi suretiyle sağlanabileceği, yemek maliyetinin belirli bir kısmının kurum bütçesinden karşılanacağı, kalan kısmın ise yemek hizmetinden yararlananlardan tahsil edileceği anlaşılmaktadır. Tebliğ ekinde belirlenen tutarların asgari nitelikte olduğu dikkate alındığında; personelden alınacak yemek bedelinin, öncelikle usulüne uygun maliyet hesabına dayandırılması; bütçeden karşılanacak kısım ayrıldıktan sonra kalan maliyetin Tebliğ'de öngörülen asgari tutarlarla karşılanamaması halinde, personelden tahsil edilecek tutarın kalan maliyeti karşılayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede yemek hizmetine ilişkin usulüne uygun bir maliyet hesabının yapılmadığı, bunun sonucu olarak memur ve sözleşmeli personelden kesilen yemek bedelinin herhangi bir maliyet hesabına dayanmaksızın yönetimin takdir ve inisiyatifiyle belirlendiği, yemek maliyetinin mevzuat uyarınca yarısını aşmamak üzere belediye bütçesinden karşılanması öngörülmesine rağmen yemek maliyetini ortaya koyan usulüne uygun bir maliyet hesabının yapılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, belediye bütçesinden yemekhane hesabına yapılan ödenek aktarımlarının da yemek maliyetini ortaya koyan bir hesaplamaya dayandırılmaksızın, personelden yapılan kesinti tutarına eşit/paralel olacak şekilde gerçekleştirildiği görülmüştür.

Maliyet hesabına dayalı olmayan bu uygulama; bütçeden karşılanan tutarın mevzuatta öngörülen sınırlar içinde kalıp kalmadığının doğrulanmasını güçleştirmekte, yemek bedelinin ve bütçe katkısının nesnel ölçütlere göre belirlenmesini engellemekte ve tahakkuk/aktarım işlemlerinin izlenebilirliği bakımından risk oluşturmaktadır.

Kamu İdaresi cevabında denetim tespiti doğrultusunda personel yemek hizmetine ilişkin maliyet hesaplamasının yapılması, kurum katkısı ile personelden yapılacak kesintilerin Tebliğ'e uygun hale getirilmesi ve hukuki/mali izlenebilirliğin sağlanması amacıyla yemek maliyet tespit komisyonu kurulduğu belirtilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından yemek maliyetinin usulüne uygun maliyet hesabına dayanılarak ortaya konulması, bu maliyete göre kurum bütçesinden karşılanacak kısım ayrıldıktan sonra bütçeden karşılanamayan tutar için personelden yapılacak yemek kesintisinin

belirlenmesi ve Yönetmelik/Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacak kesintinin kademeli yapıya uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

BULGU 10: Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında Hatalı Uygulamaların Bulunması

İdare tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında Kamu İdaresine ait personel şirketinden yapılan alımlarda hatalı uygulamaların bulunduğu görülmüştür.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ek 20'nci madde eklenmiş, bu maddede belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahallî idare birliklerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebileceği belirtilmiştir.

Bu madde kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımına ilişkin olarak yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Hizmetlerin Gördürülmesi" başlıklı 6'ncı maddesinde bu kapsamda yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin bedelinin tespitinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğu, bu Usul ve Esaslar'da düzenlenmeyen hususlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı ve bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu belirtilmiş ancak imzalanacak sözleşmenin süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler" başlıklı 28'inci maddesinin son fıkrasında genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme

süresinin üç yıl olup işin süresi ve niteliğinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu sürenin gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İdaresi şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının sürekli nitelikteki hizmet alımı olması nedeniyle sözleşme süresi belirlenirken yukarıdaki mevzuat hükümlerinin de dikkate alınması önem arz etmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Yaklaşık Maliyet" başlıklı 10'uncu maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde personel maliyetinin, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanacağı, ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına dâhil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara bu maliyetlerin brüt tutarlarının da ekleneceği, ayrıca personele nakdî olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceğinin idari şartnamede gösterileceği, yaklaşık maliyetin hesabında ilgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranının dikkate alınacağı ve bu oranın idari şartnamede belirtileceği, personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarece belirlenerek bu oran üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanacağı ve söz konusu oranın idari şartnamede açıkça gösterileceği belirtilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78'inci maddesinde asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücretin (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdî yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik'in 5'inci maddesinde işçilerin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle işçiliğe bağlı giderlerde oluşacak artışların, kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak ödeneceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşmenin 30.03.2018 tarihinde imzalandığı, işe başlama tarihinin 01.04.2018 olarak belirlendiği, iş mevzuatı değişmediği sürece sözleşmenin yürürlükte kalacağının hüküm altına alındığı ve bu suretle sözleşme bakımından mevzuatın öngördüğü çerçeveye uygun belirli bir süre kurgusunun oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ihale mevzuatı kapsamında ayrıntılı ihale dokümanı hazırlanmadığı, yaklaşık maliyetin ayrıntılı şekilde belirlenmediği ve buna bağlı olarak birim fiyat teklif cetvelinin oluşturulmadığı toplu iş sözleşmesine bağlı ücret ve sosyal hak artışlarından kaynaklanan işçilik gideri artışlarının ise fiyat farkı olarak ödenmediği görülmüştür.

Kamu İdaresi cevabında 696 sayılı KHK kapsamında gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının kendine özgü bir yapıya sahip olduğu, kamu hizmetinin sürekliliği ve personel haklarının korunması amacıyla sözleşmenin mevzuat değişmediği sürece yürürlükte kalacak şekilde düzenlendiği belirtilmiştir. Personelin farklı iş kolları, sendikal durumları ile toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan değişken maliyet yapısı nedeniyle standart bir yaklaşık maliyet çalışması ile idari şartname ve birim fiyat teklif cetveli hazırlanmasının fiilen mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret ve sosyal hak artışlarının fiyat farkı olarak değil, işçi bazında hakedişlere yansıtılarak karşılandığı, ödemelerin mevzuatta öngörülen genel gider ve şirket kârı sınırları içerisinde gerçekleştirildiği ve şirkete ilave bir menfaat sağlanmadığı belirtilerek uygulamanın mevzuata ve kamu yararına uygun olduğu belirtilmiştir.

Kamu idaresince sözleşmenin kamu hizmetinin sürekliliğini sağlamak amacıyla mevzuat değişmediği sürece yürürlükte kalacak şekilde düzenlendiği belirtilmiş ise de personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları hukuki niteliği itibarıyla bir hizmet alımı sözleşmesine dayanmaktadır. Bu nedenle sözleşmenin süresinin belirli olması, bütçe hakkının yıllık olması, ödenek planlamasının yapılabilmesi ve gelecek yıllara yaygın yüklenmelere ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Nitekim 5018 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinde sürekli nitelikteki hizmet alımlarına ilişkin yüklenme süreleri ayrıca düzenlenmiş olup, mevzuatın belirli süreli sözleşme sistematiğini benimsediği açıktır. Bu itibarla sözleşmenin "iş mevzuatı değişmediği sürece yürürlükte kalacağı" yönündeki düzenleme, sözleşme süresini belirsiz hale getirmekte olup ilgili mevzuat hükümleriyle bağdaşmamaktadır.

Öte yandan personelin farklı iş kollarında çalışması, farklı ücret ve sosyal haklara sahip olması ya da toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan değişken maliyet unsurlarının bulunması, yaklaşık maliyetin hesaplanmasına engel teşkil etmemektedir. Nitekim İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 6'ncı maddesinde, bu kapsamda yapılacak hizmetlerin bedelinin tespitinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle maliyet unsurlarının değişkenlik göstermesi yaklaşık maliyet çalışmasının yapılmamasına gerekçe oluşturmamaktadır.

Aynı şekilde söz konusu Usul ve Esaslar'ın 6'ncı maddesinde, bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu ve Usul ve Esaslar'da düzenlenmeyen hususlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede hizmet alımına ilişkin mali ve teknik esasların ortaya konulabilmesi için gerekli ihale dokümanlarının oluşturulması gerekmektedir. Dolayısıyla hizmetin kendine özgü niteliği, idari şartname ve birim fiyat teklif cetveli gibi hizmet alımının temel unsurlarını oluşturan dokümanların hazırlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

Diğer taraftan kamu idaresince toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret ve sosyal hak artışlarının işçi bazında hesaplanarak hakedişlere yansıtıldığı belirtilmiş olmakla birlikte, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik'te toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelen işçilik maliyeti artışlarının fiyat farkı olarak ödeneceği açıkça hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme yalnızca işçilere ödeme yapılmasını değil, söz konusu maliyet artışlarının mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde fiyat farkı olarak hesaplanmasını ve mali işlemlere konu edilmesini de gerektirmektedir. Artışların fiilen hakedişlere yansıtılmış olması, fiyat farkına ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmadığı gerçeğini değiştirmemektedir.

Kamu İdaresi tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca süre unsuru gözetilerek sözleşmeye bağlanması, buna paralel olarak ihale dokümanının ve yaklaşık maliyet çalışmalarının mevzuata uygun şekilde oluşturulması ve toplu iş sözleşmesine bağlı işçilik gideri artışlarının fiyat farkı kapsamında değerlendirilerek gerekli mali işlemlerin tesis edilmesi gerekmektedir.

BULGU 11: Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Görevlendirilmesinde Hatalı Uygulamaların Bulunması

İdare tarafından taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlendirilmesi ile bu görevlere ilişkin kefalet aidatı uygulamalarında ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygunluk sağlanamadığı görülmüştür.

a) İşçi Statüsünde Görev Yapan Personelin Taşınır Kayıt Yetkilisi Olarak Görevlendirilmesi

İdare tarafından doğrudan hizmet alımı suretiyle belediye iştirak şirketinden temin edilen işçi statüsündeki bazı personelin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirildiği görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği'ne göre taşınır kayıt yetkilisi; taşınırları teslim alma, sorumluluğu altında bulunan ambarda muhafaza etme, kullanıcılara ve kullanım yerlerine teslim etme, aynı Yönetmeliğe uygun olarak kayıtları tutma, bu işlemlere ilişkin belge ve cetvelleri düzenleme gibi yükümlülükleri bulunan ve bu hususlarda taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir.

Mezkûr Yönetmelik'in "Taşınır Kayıt Yetkilileri ve Taşınır Kontrol Yetkilileri" başlıklı 6'ncı maddesinde de taşınır kayıt yetkililerinin memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmadan taşınır kayıt ve işlemlerini aynı Yönetmelik'te belirtilen usule uygun biçimde yapabilecek bilgi ve nitelikteki personel arasından harcama yetkililerince görevlendirileceği belirtildikten sonra taşınır kayıt yetkilileri ile taşınır kontrol yetkililerinin düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkililerine karşı birlikte sorumlu oldukları belirtilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği'nin 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında; kamu idarelerinde görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin kefalete bağlanmasının zorunlu olduğu, bu kapsamda 2489 sayılı Kefalet Kanunu'nun değişik 2'nci maddesinde belirtilen tutarda kefalet aidatının aylık ve ücretlerinden kesilerek Kefalet Sandığı hesabına aktarılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, kefalet aidatının memur ve sözleşmeli personelden kesilebildiği, ancak şirket işçilerinden söz konusu aidatın kesilmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak şirket işçilerinin görevlendirilmesinin mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün olmadığı görülmektedir.

Bununla birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 06/01/2022 tarihli ve E-53773008-622.02-3742976 sayılı görüş yazısında, işçi statüsünde istihdam edilen personelin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilemeyeceği, taşınır kayıt yetkilisinin uhdesindeki bazı işlemlerin imza karşılığı yürütülmesi zorunluluğu da dikkate alındığında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen şirket işçilerinin bu görevde görevlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, memur ve kadrolu işçi olarak istihdam edilen personelin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilebileceği görülmektedir. Buna karşılık, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı yoluyla şirket işçisi olarak istihdam edilen personelin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.

Yapılan incelemede İdare tarafından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 20'nci maddesi kapsamında doğrudan hizmet alımı suretiyle belediye iştirak şirketinden temin edilen işçilerin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu denetim tespitine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

Kamu İdaresi tarafından taşınır kayıt yetkilisi görevinin imza ve paraf kullanmayı gerektiren ve mali sorumluluk doğuran nitelikte bir görev olması dikkate alındığında bu görevin memur veya kadrolu işçi eliyle yürütülmesi gerekmektedir.

b) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinden Kefalet Aidatı Kesilmemesi

İdare tarafından taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden kefalet aidatı kesintisi yapılmadığı görülmüştür.

06.06.1934 tarihli ve 2720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2489 sayılı Kefalet Kanunu'nun 1'inci maddesinde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulünün kabul edildiği ve bu maksatla Kefalet Sandığı kurulduğu ifade edilmiştir.

Aynı Kanun'un 13'üncü maddesinde ise bu Kanun dışında kalan belediyeler dâhil devlet teşekkülleri için gerekirse bu Kanun'da yazılı esaslar dâhilinde bir veya birkaç kefalet sandığı kurulabileceği ve bu konuda bir düzenleme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nin (Sıra No:30) "Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Kefalete Bağlanması" başlıklı 3'üncü bölümünde kamu idarelerinde görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin kefalete bağlanarak aylık ve ücretlerinden 2489 sayılı Kanun'un değişik 2'nci maddesinde belirtilen tutarda kefalet aidatı kesilmesi ve Kefalet Sandığı hesabına gönderilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin Kefalet Kanunu'na göre kefalete tabi olacağı, kefalet aidatı tutarının anılan madde uyarınca tespit edilerek her ay maaşlarından kesilip kurumlarınca kefalet sandığı hesabına yatırılması gerektiği görülmektedir.

Yapılan incelemede İdare tarafından taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen personelden kefalet aidatı kesilmediği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu denetim tespitine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

Kamu İdaresi tarafından 2489 sayılı Kanun'a göre taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen personelden kefalet aidatı kesintisinin yapılması gerekmektedir.

BULGU 12: Kamu İdaresinin Üretim Yerinde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeler ile Yarı Mamul ve Mamul Maddelerin Taşınır İşlemleri İçin Esas ve Usul Belirlenmemesi

Kamu İdaresi bünyesindeki asfalt plenti üretim tesisinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelere ilişkin maliyetlendirme ve taşınır işlemleri bakımından esas ve usullerin belirlenmediği, ürünlerin gerçek maliyetinin tespiti amacıyla muhasebe kayıtlarında ilgili hesapların kullanılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Hesap Planı" başlıklı 45'inci maddesinde bu Yönetmelik'te bulunan hesap planında yer almamakla birlikte Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliğinin ortaya çıkması halinde Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya

Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belediyeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in maddi duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemleri açıklayan 187'nci maddesinde, maddi duran varlıklar için Taşınır Mal Yönetmeliği ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in ilgili hükümleri ile bu maddedeki hükümlere göre işlem yapılacağı, edinilen maddi duran varlıkların maliyet bedeli ile hesaplara alınacağı, maliyet bedeline varlıkların elde edilmesinde yapılan her türlü giderin ilave edileceği, maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı artıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyetin ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edileceği ve amortisman hesaplamasında dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in "Kayıt ve Kontrol İşlemleri" başlıklı 5'inci maddesinde taşınmaz kayıt ve kontrol işlemlerinin kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınması olduğu belirtilmiş, "Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar" başlığı altında yer alan taşınmazların maliyet bedeli üzerinden, bu taşınmazlardan maliyet bedeli belirlenemeyenlerin ise rayiç değerleri üzerinden kayıtlara alınacağı, ilgili maddede sayılan bazı taşınmazların ise iz bedeli ile kayıtlara alınacağı ifade edilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin üçüncü fıkrasında kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalathane ve benzeri üretim yerlerinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler hakkında bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı, bunlar hakkında kendi düzenleyici işlemlerinde belirlenen esas ve usullerin uygulanacağı hükmü yer almıştır.

Mevzuat hükümlerinde maddi duran varlıkların maliyet bedeli ile, maliyet bedeli bilinemeyenlerin ise rayiç değeri ile kayıtlara alınacağı ve sonradan yapılan değer ve fayda artırıcı harcamaların malın kayıtlı değerine ilave edileceği; fabrika, imalathane ve benzeri üretim yerlerinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler hakkında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmayacağı; bu varlıklara ilişkin esas ve usullerin idarenin kendi düzenleyici işlemlerinde belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde yer alan hesap planındaki hesapların

yeterli olmaması halinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alınarak Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan hesaplardan ihtiyaç olunanların kullanılabileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede Kamu İdaresinin bünyesindeki asfalt plenti tesisinde kullanılan ilk madde ve malzemelerin maliyetlerinin hesaplanması ile taşınır kayıt ve kontrol işlemleri için düzenlemeler bulunmadığı ilk madde ve malzemelerin üretim sürecine aktarılmadan doğrudan alış maliyeti üzerinden 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı'na kaydedildiği, ürünlerin maliyetinin tespiti ile stokların takibi ve kaydedilmesi amacıyla ilgili yıl mizanlarında maliyet hesapları ile mamul ve yarı mamul hesaplarının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi cevabında asfalt plenti tesisinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile üretilen mamullerin kayıtlarının tutulduğu, herhangi bir kayıt dışılık, fire veya kamu zararının bulunmadığı belirtilmiştir. Tesisin ticari bir işletme olarak değil, belediye hizmetlerine yönelik bir üretim birimi olarak değerlendirilmesi nedeniyle satın alınan malzemelerin stok ve maliyet hesapları kullanılmaksızın doğrudan ilgili duran varlık hesaplarına kaydedildiği, tespit edilen eksikliğin yazılı usul ve esasların bulunmamasından kaynaklandığı ifade edilmiştir. Ayrıca denetim tespiti doğrultusunda Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun kurumsal bir yönerge hazırlanacağı belirtilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından üretim yerlerinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelere ilişkin maliyetlendirme ile kayıt-kontrol süreçlerine dair usul ve esasların belirlenmesi ve muhasebe kayıtlarında gerekli hesapların kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Kamu İdaresinin Üretim Yerinde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeler ile Yarı Mamul ve Mamul Maddelerin Taşınır İşlemleri İçin Esas Usul Belirlenmemesi	2024	Yerine Getirilmedi	Söz konusu hususa Sayıştay Denetim Raporu'nun "Diğer Bulgular" bölümünde "Kamu İdaresinin Üretim Yerinde Kullanılan İlk Madde ve Malzemeler ile Yarı Mamul ve Mamul Maddelerin Taşınır İşlemleri İçin Esas ve Usul Belirlenmemesi" başlıklı bulguda yer verilmiştir.
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Hatalı Uygulamaların Bulunması	2024	Yerine Getirilmedi	Söz konusu hususa Sayıştay Denetim Raporu'nun "Diğer Bulgular" bölümünde "Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında Hatalı Uygulamaların Bulunması" başlıklı bulguda yer verilmiştir.
Kamu İdaresi Taşınmazlarının İşgaliye Karşılığında Kullandırılması	2024	Yerine Getirilmedi	Söz konusu hususa Sayıştay Denetim Raporu'nun "Diğer Bulgular" bölümünde "Kamu İdaresi Taşınmazlarının İşgal Harcı Karşılığında Kullandırılması" başlıklı bulguda yer verilmiştir.
Tahakkuk Eden Bazı Gelir Kalemlerinin Tahsilat Oranının Düşük Düzeylerde Kalması	2024	Yerine Getirilmedi	Söz konusu hususa Sayıştay Denetim Raporu'nun "Diğer Bulgular" bölümünde "Tahakkuk Eden Gelir Kalemlerinin Tahsilat Oranının Düşük Düzeylerde Kalması" başlıklı bulguda yer verilmiştir.
Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmeyen İş Yerlerinin Bulunması	2024	Yerine Getirilmedi	Söz konusu hususa Sayıştay Denetim Raporu'nun "Diğer Bulgular" bölümünde "Çevre Temizlik Vergisine Esas Bina Grubu Belirleme Kriterlerine İlişkin Bilgilerin Bilgi Sisteminde Yer Almaması" başlıklı bulguda yer verilmiştir.